

意见陈述书

申请号：202410123456.7
发明创造名称：一种LED散热装置
申请人：深圳光明科技有限公司
代理人：李四
提交日：2024-11-20

尊敬的审查员：

申请人认真研究了贵局于2024年8月15日发出的第一次审查意见通知书，现陈述意见如下：

一、关于新颖性驳回理由的答辩

申请人认为，D1 (CN108XXXXXXA) 并未公开本申请权利要求1的全部技术特征。具体而言：

本申请权利要求1明确限定'散热翅片与基板一体成型'，且根据说明书第[0007]段的记载，一体成型采用'铝合金压铸一次成型'工艺，翅片高度为15-30mm。D1第[0006]段记载的是'散热翅片通过焊接工艺与基板连接'。焊接属于分体组装工艺，与一体压铸成型工艺存在本质区别。

为进一步明确该区别特征，申请人对权利要求1进行了修改，将原'散热翅片与基板一体成型'进一步限定为'散热翅片与基板通过压铸一体成型工艺制成，翅片间距2-5mm'。该区别特征在D1中确未公开。

二、关于创造性驳回理由的答辩

关于审查意见中引用的D2 (CN109XXXXXXB)，申请人认为D2与D1之间不存在结合的技术启示，理由如下：

1. 技术领域不同：D2主要应用于CPU散热场景（参见D2第[0001]段），而本申请涉及LED灯具的散热技术领域。CPU散热与LED灯具散热的工作温度区间、散热功率密度、结构空间约束均有显著差异。

2. 缺乏技术启示：D2公开的石墨烯导热膜厚度为0.01-0.05mm，用于填充CPU芯片与散热器之间的微观间隙。而本申请修改后的权利要求1限定了翅片间距2-5mm，该间距参数与石墨烯导热膜厚度的配合关系在D1和D2中均未涉及。本领域技术人员在D1和D2的基础上，不会想到将D2的CPU散热方案应用于D1的LED散热装置，并进一步调整翅片间距以获得本申请的技术方案。

三、关于清楚性驳回理由的说明

关于审查意见中指出的权利要求2和3引用关系不明确的问题，申请人将在后续补正中对引用关系进行修正。

四、结语

综上所述，申请人认为修改后的权利要求1具备专利法第22条第2款规定的新颖性和第22条第3款规定的创造性。恳请审查员在考虑以上陈述和修改后，予以重新审查。

深圳光明科技有限公司（盖章）
代理人：李四
2024年11月20日